

名義株に関する確認書

高比 康充（以下「甲」という。）、辰巳 逸奎（以下「乙」という。）及び株式会社Monde（以下「会社」という。）は、会社の発行済株式の名義及び実質的な帰属に関し、以下のとおり確認し、合意する。

第1条（対象株式）

本確認書の対象となる株式は、会社の発行済株式の全部（普通株式【 】株。以下「本件株式」という。）とする。本件株式は、本確認書締結日現在、会社の株主名簿上、その全部が乙の名義で記載されている。

第2条（実質的所有者の確認）

甲乙及び会社は、本件株式が、甲がその出資金の全額（金【 】円）を払い込んで取得したものであり、乙は甲の依頼に基づき株主名簿上の名義のみを貸与している者（いわゆる名義株主）にすぎないことを確認する。

2 本件株式の実質的な所有者は甲であり、乙は、本件株式について所有権その他何らの実質的権利を有しない。

3 乙は、本件株式の取得のために自己の資金を出捐しておらず、甲から本件株式の対価その他の経済的利益を受領していないことを確認する。

第3条（経済的利益の帰属）

本件株式に係る剰余金の配当、残余財産の分配、株式の処分により得られる対価、募集株式の割当てを受ける権利その他本件株式から生じる一切の経済的利益は、甲に帰属する。

2 乙が前項の利益を受領したときは、乙は、これを自己の財産と区別して保管し、遅滞なく甲に引き渡す。

第4条（株主権の行使）

乙は、本件株式に係る議決権その他一切の株主としての権利を、甲の指示に従って行使するものとし、甲の指示なくこれを行行使してはならない。

2 甲は、株主総会の招集、議案への賛否、会社法第319条に基づく書面決議への同意、取締役の選任・解任その他会社の重要な意思決定について、乙に対し書面（電磁的方法を含む。）で指示することができる。

3 乙が会社の代表取締役として行う職務の執行についても、会社の重要な意思決定に関しては、甲の意向を確認のうえ行うものとする。

第5条（処分等の禁止）

乙は、甲の書面による事前の同意なく、本件株式の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供し、その他一切の処分をしてはならない。

2 乙は、本件株式について、自己の債権者による差押えその他の強制執行を受けるおそれが生じたときは、直ちに甲に通知し、甲の指示に従って必要な措置をとる。

第6条（名義書換）

甲は、いつでも乙に対し、本件株式の全部又は一部について、甲又は甲の指定する者への株主名簿の名義書換を請求することができる。

2 前項の請求を受けた乙は、遅滞なく、株式譲渡承認請求書、株主名簿書換請求書その他名義書換に必要な一切の書類を作成し、甲に交付する。

3 会社は、前項の名義書換について、株式の譲渡承認（会社法第136条以下）その他必要な手続を遅滞なく行い、株主名簿を書き換える。

4 本条の名義書換は、本件株式の実質的所有者である甲への名義の回復であり、乙は、これについて対価を請求しない。

第7条（費用及び税務上の取扱い）

名義書換その他本確認書の履行に要する費用は、甲の負担とする。

2 甲乙及び会社は、本件株式が名義株であること及びその名義書換に関し、税務上の取扱い（株式の評価、贈与又は譲渡としての課税の有無等）について事前に税理士等の専門家に確認し、必要な申告その他の対応を行う。

3 本件株式が名義株であることに起因して乙に課税その他の負担が生じたときは、甲は、乙の請求に基づき、その全額を乙に補償する。

第8条（乙の補償）

乙が、本件株式の名義人であることを理由として第三者から請求を受け、又は費用若しくは損害を負担したときは、乙の故意又は重大な過失による場合を除き、甲がこれを補償する。

第9条（乙の死亡等）

乙が死亡したときは、本件株式は乙の相続財産に属さず、甲に帰属することを、甲乙及び会社は確認する。乙は、その相続人となるべき者に対し、あらかじめ本確認書の内容を周知するよう努める。

2 乙について後見開始、破産手続開始その他名義人としての職務を行うことができない事由が生じたときは、甲は、直ちに第6条の名義書換を行うことができる。

第10条（会社の確認）

会社は、本確認書の内容を了知し、第6条の名義書換に協力する。

第11条（有効期間）

本確認書は、締結の日から効力を生じ、本件株式の全部について第6条の名義書換が完了した日まで有効とする。

第12条（守秘義務）

甲乙及び会社は、本確認書の存在及び内容を、税理士、弁護士その他法令上守秘義務を負う専門家に開示する場合、法令に基づき開示が求められる場合又は相手方の書面による同意がある場合を除き、第三者に開示してはならない。

第13条（協議及び合意管轄）

本確認書に定めのない事項及び本確認書の条項の解釈に疑義が生じた事項については、甲乙及び会社が誠意をもって協議して解決する。

2 本確認書に関する紛争については、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本確認書の成立を証するため、本書3通を作成し、甲乙及び会社が署名又は記名押印のうえ各1通を保有する。

年 月 日

甲（実質的所有者）

氏 名 高比 康充

印

住 所 大阪府大阪市北区鶴野町3番9号 3707号室

乙（名義人）

氏 名 辰己 逸奎

印

住 所 【 】

会社

商 号 株式会社Monde

所在地 大阪府大阪市阿倍野区阪南町2丁目5番2号 EARTH昭和町ビル1階

代表者 代表取締役 辰己 逸奎 印

別紙 本件株式の表示

[illegible]